



Avenant n° 4 à l'accord de participation du 10 avril 1996

Entre les soussignés

Raison sociale TLD EUROPE
Siège social Le BOURG ; 79420 Saint LIN
N° SIREN 34099154600029
Représenté par Nicolas COURTIER en qualité de DRH

d'une part

Et

Monsieur JC PERON, délégué syndical central CGT;
Monsieur A GORRY, délégué syndical CDFT,
Agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Conformément à la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, l'accord de participation est modifié de la façon suivante afin d'y intégrer les modalités d'information et de consultation des bénéficiaires :

1.1. Modalités d'information et de consultation des bénéficiaires

Dès la répartition faite de la Réserve Spéciale de Participation, un courrier simple et/ou électronique est adressé à chaque bénéficiaire pour lui notifier le montant de ses droits individuels, et l'informer de la possibilité de choisir entre le versement immédiat ou l'investissement selon les modalités prévues par l'accord de Participation.

Cinq (5) jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

Ils disposent alors d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour exprimer leur choix de perception immédiate ou d'investissement.

A défaut de choix exprimé dans ce délai total de vingt (20) jours, la Participation est affectée au plan d'Epargne Entreprise sur le fond court terme.

Dans tous les cas, l'entreprise verse les sommes provenant de la participation avant le 1er jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

1.2. Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en un **exemplaire** original adressé par courrier à la DDTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DDTE des DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le 25 novembre 2009.

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.

Pour le Personnel

JCP PERON Délégué Syndical Central CGT

A GORRY Délégué Syndical CFDT Saint LIN

Pour la Société

Nicolas COURTIER DRH